

საქართველოს მიწის კადასტრი, როგორც მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის შედეგი

ელენე ბლიაძე
სტუდენტ-დოქტორანტი

რეზიუმე

ეფექტურად ფუნქციონირებადი მიწის საკადასტრო სისტემა ნებისმიერი ქვეყნისათვის დიდი გამოწვევაა. ასეა საქართველოსთვისაც, ის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის შემდეგ ნებისმიერ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ მდგომარეობის ფონზე ცდილობს სათანადო ყურადღება დაუთმოს მიწის მართვას. მიწაზე საკუთრების უფლებების კერძო საკუთრებაში გადაცემის გაქიანურებულმა რეფორმამ თავისებური მიმართულებით წაიყვანა მიწის საკადასტრო მონაცემების აღრიცხვის პროცესი. შეიქმნა მიწაზე საკუთრების უფლების დამდგენი სხვადასხვა სახის დოკუმენტები, რომელიც საკუთრების აღიარებისათვის და რეგისტრაციისათვის მთავარ საფუძველს წარმოადგენს დღესაც. კანონმდებლობაში ცვლილებებმა კი საშუალება მისცა მიწის მოსარგებლეებს უფლების დამდგენი დოკუმენტების გარეშეც გახდნენ მესაკუთრეები. საკადასტრო მონაცემების შექმნის პროცესი ყოველთვის დამოკიდებული იყო მიწაზე საკუთრების უფლების სამართლებრივ საფუძვლებზე. ამიტომ პრობლემად რჩება მიწის ნაკვეთების ფრაგმენტაცია და მიწის რესურსის რეალური მდგომარეობის სრულფასოვანი აღრიცხვა. საქართველოს თანამედროვე საკადასტრო სისტემა ძირითადად საკუთრების უფლების გავრცელების საზღვრებს აღწერს, რაც მიწის რესურსების მდგრადი მართვისათვის არასაკმარისია და აუცილებელია მისი გამდიდრება მიწის გამოყენებისა და თვისობრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციით.

საკვანძო სიტყვები: კადასტრი, მიწის კადასტრი, საკადასტრო სისტემა, საკუთრების რეგისტრაცია, მიწის რესურსები.

LAND CADASTRE OF GEORGIA AS A RESULT OF LAND OWNERSHIP REGISTRATIONS

Elene Bliadze
PhD student of GTU

SUMMARY

Effectively functioning land cadastral system is a big challenge for any country. It is the same for Georgia, the country after breaking away from the Soviet Union in the background of any political or economic situation tries to pay due attention to land management. The protracted reform of transferring land ownership rights to private ownership has taken the process of recording land

cadastral data in a peculiar direction. Different types of documents establishing ownership rights to land were created, which are the main basis for recognition and registration of ownership even today. Changes in the legislation allowed land users to become owners even without documents establishing the right. The process of creating cadastral data has always been depended on the legal basis of land ownership. Therefore, the fragmentation of land plots and the full accounting of the real state of land resources remain as a problem. The modern cadastral system of Georgia mainly describes the boundaries of property rights, which is insufficient for the sustainable management of land resources, and it is necessary to enrich cadastral system with information about land use and its qualitative condition.

Key words: Cadastre, land cadastre, cadastral system, ownership registration, land resources.

* * * *

მიწის ეფექტურად მართვის საჭიროება ხშირად განიხილება საერთაშორისო თანამეგობრობაში. მართვის პროცესი კი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული საკადასტრო სისტემის მუშაობაზე. კარგად ფუნქციონირებადი მიწის კადასტრი, როგორც მიწის მართვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, უზრუნველყოფს:

- საკუთრების უფლებას;
- ამცირებს მიწასთან დაკავშირებულ დავებს;
- უზრუნველყოფს უძრავი ქონების დაბეგვრას და სესხის უსაფრთხოებას;
- იცავს მიწის რესურსებს;
- მონიტორინგს უწევს გარემოს;
- აუმჯობესებს ურბანულ დაგეგმარებას და ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

საქართველოში არსებულმა საკადასტრო სისტემამ განვითარების რთული გზა განვლო. იგულისხმება როგორც სოციალურ-პოლიტიკური პროცესების დინამიური ცვლილებები, ასევე ტექნოლოგიური გადაიარაღების პროცესები. აღსანიშნავია ის, რომ საკადასტრო სფერო საქართველოში ყოველთვის განიცდიდა ევოლუციურად აღმავლობას და მსოფლიოში საუკეთესო გამოცდილებების გაზიარებას, თუმცა მთავარი მიზანი ყოველთვის იყო მიწაზე საკუთრების უფლებების საზღვრების დადგენა კონკრეტულ ფართობებზე. ყოველივე ამის შედეგია ის, რომ საკადასტრო სისტემაში ცვლილებები ყოველთვის თან სდევდა მიწაზე საკუთრების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებს.

თანამედროვე ეტაპზე, საქართველოს საკადასტრო სისტემა წარმოადგენს მინაზე საკუთრების უფლებების საზღვრების რეგისტრაციის და ცვლილებების პროცესს. საკადასტრო მონაცემები იქმნება ძირითადად იმისათვის, რომ მინაზე და შენობებში საკუთრების უფლებები დარეგისტრირდეს, მოექცეს სამართლებრივ ჩარჩოებში, რათა დაცული იყოს უძრავ ქონებებზე საკუთრების უფლება და გადავიდეს მინის ბაზრის განვითარება. ის თითქმის მთლიანად ელექტრონულია. დღევანდელი საკადასტრო სისტემაში მიმდინარე სამუშაოების ბიზნეს პროცესების მოდელი შემდეგნაირია:

◆ სამიზნე ტერიტორიაზე შესაბამისი სივრცითი ინფორმაციის - წერტილების, ხაზების, პოლიგონების - მოგროვებას (აზომვას);

◆ აზომილი ობიექტების კლასიფიცირებას (ნაკვეთის და შენობის საზღვრების დადგენას);

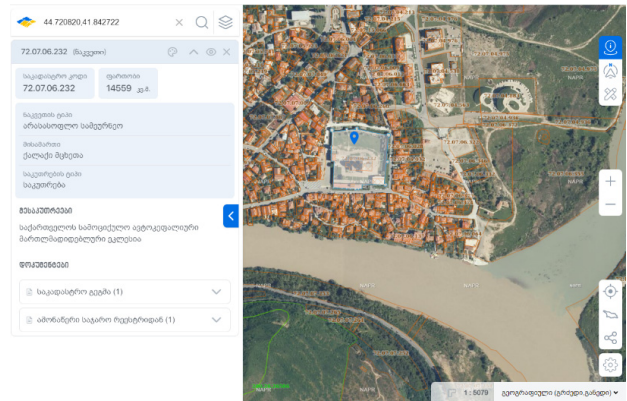
◆ დაფიქსირებული ობიექტების მფლობელთა დადგენას უფლების დამდგენი დოკუმენტების შესაბამისად;

◆ შექმნილი ინფორმაციის ჩანერგას შესაბამის კომპიუტერულ საცავში (იხ. სურათი 1).

შედეგად მიიღება მონაცემთა ნაკრები, რომელიც იძლევა საშუალებას, განისაზღვროს აღწერილ ტერიტორიაზე განლაგებული ობიექტების იურიდიული სტატუსი, შესაბამისად იცვლება ნაკვეთების საკადასტრო საზღვრები, რომელიც საბოლოოდ რეგისტრირდება ელექტრონულ საკადასტრო რუკაზე.

მინის კადასტრის დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: <http://napr.gov.ge>, <http://maps.napr.gov.ge>

სურათი 2 საქართველოს ელექტრონული საკადასტრო რუკის ფრაგმენტი



რუკაზე სარეგისტრაციო ზონების, სექტორების, კვარტლების, ბლოკების საზღვრებში უნიკალური საკადასტრო კოდებით აღწერილია მინის ნაკვეთებზე საკუთრების ტიპები, ფართობი და ფორმა. აღნიშნული მინის ნაკვეთები რეგისტრირდება დაინტერესებული პირის (კერძო და სახელმწიფოს) მიერ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი საკადასტრო მონაცემების, საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოებული დამოუკიდებელი შედეგების, ასევე, გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის, სასამართლო გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

რუკაზე შესაძლებელია დავათვალიეროთ ნაკვეთების კონფიგურაცია, გავიგოთ ვინ არის მესა-

სურათი 1 საკადასტრო ინფორმაციის შექმნის პროცესი



4. აგეგმვა/აზომვა, საველე ინფორმაციის (კორდინატები, საზღვრები, ფოტოსურათები, ელექტრონული ოქმი და ა.შ.) მოძიება მთავრობის 388-ე და-

მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის 1 სექტემბრიდან ახალი საკადასტრო სტანდარტით ითხოვენი მინასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, თავად საჯარო რეესტრის მიერ გასაცემ დოკუმენტებში (საკადასტრო გეგმა, საკადასტრო რუკა) არაფერი შეცვლილა. გაუგებარია რატომ არ აისახება საქართველოს ელექტრონულ საკადასტრო რუკაზე მინაზე საკუთრების რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ნაკვეთების საზღვრების და საზღვრის კუთხის წერტილების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მოითხოვება მთავრობის 388-ე დადგენილებით. ასევე დასანანია ის, რომ გარე მომხმარებლისათვის და კონკრეტულ მინის შესახებ დაინტერესებული პირებისათვის მიუწვდომელია ის ფოტოსურათები, რომლის წარდგენის გარეშეც ჩერდება ან წყდება

ცხრილი 1. მიწის სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში
განხორციელებული უახლესი პროექტების ჩამონათვალი

N	დასახელება	სტატუსი
1	მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი(2016-2019 წ.წ.)	დასრულებული
2	სისტემური რეგისტრაცია საირიგაციო არეალზე (2020-2022 წ.წ.)	მიმდინარე
3	სისტემური რეგისტრაცია მაღალმთიან არეალზე (2020-2021 წ.წ.)	დასრულებული
4	სისტემური რეგისტრაცია საგარეჯოს და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში (2021-2022 წ.წ.)	მიმდინარე
5	სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული პროექტი (2022-2024 წლები)	მიმდინარე

სარეგისტრაციო წარმოება და რომელიც გარკვეულად რეალურ წარმოდგენას შეუქმნიდა დაინტერესებულ პირებს მიწის ნაკვეთზე არსებულ მდგომარეობაზე კონკრეტულ თარიღებში.

დასკვნა

ამდენად, საქართველოში მიწის რეგისტრაციის რეფორმა ემსახურებოდა მთავარ მიზანს: აღრიცხულიყო მიწაზე საკუთრების უფლებების საზღვრები და მიგვეღო ზუსტი საკადასტრო ინფორმაცია. შედეგად, გვაქვს კარგად მართული იურიდიული კადასტრი. ფაქტია ის, რომ მიწის დანიშნულებისა და გამოყენების შესახებ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში ძალიან მწირი ინფორმაციაა მოცემული. ვიცით მხოლოდ მიზნობრივი დანიშნულების ტიპი (სასოფლო-სამეურნეოა თუ არასასოფლო-სამეურნეო) და ძალიან იშვიათად მიწის კონკრეტული კატეგორია.

ყველასათვის ცნობილია, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკური გაძლიერებისათვის, მიწის რესურსების მდგრადი მართვისათვის საკადასტრო სისტემის მრავალფუნქციურობა. იმედია, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახალი სტრუქტურა - მიწის მდგრადი მართვისა და მინათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო, ეფექტურად შეასრულებს თავის ფუნქციას და მონაცემთა ერთიანი ბაზების საშუალებით მოახდენს მიწის რესურსების აღრიცხვას. სააგენტოს ევალება საქართველოს მიწის ბალანსის შედგენა 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, „მიწის ბალანსის შედგენისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების

აღრიცხვის წესის“ შესაბამისად, რომლის საჯაროდ გამოქვეყნება 2024 წლის 1 ივლისამდეა დაგეგმილი. სარეგისტრაციო სამუშაოების დასრულებასთან ერთად, 2024 წლის ზაფხულში უნდა გვექნოდეს თვისობრივად ახალი მიწის კადასტრი - გამდიდრებული მიწის ბუნებრივი, სამეურნეო, სამართლებრივი, ეკოლოგიური და ეკონომიკური მონაცემებით.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ტურაბელიძე ნ., ურუშაძე თ., ქვაცაბაია ფ., ქვრივიშვილი თ. „მიწის კადასტრი“. თბილისი, 2015.
2. ტურაბელიძე ნ., ბერიძე ნ. „მიწის რესურსების მართვა“. თბილისი, 2013.
3. ტურაბელიძე ნ. „საადგილმამულო ურთიერთობათა საფუძვლები“, თბილისი 2009 წ.
4. ტურაბელიძე ნ.; ბერიძე ნ.; ქვაცაბაია ფ. „საქართველოს მიწის სამართალი“. თბილისი, 2011 წ.
5. პაპაჩაშვილი თ., ე. ბლიაძე საქართველოში მიწის კადასტრის საინფორმაციო უზრუნველყოფის მეთოდების ევოლუცია, სამეცნიერო-ტექნიკური რეფერეზადი ჟურნალი, თბილისი 2018, გვ.63-79
6. მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტის სახელმძღვანელო პრინციპები. ვალენტინ კოცევი-მიწის სისტემური რეგისტრაციის საერთაშორისო კონსულტანტი. 2017 წ.
7. საქართველოს მთავრობის N166 დადგენილება მიწის ბალანსის შედგენისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე, 08/04/2021.
8. <https://matsne.gov.ge/>
9. <https://napr.gov.ge/>
10. <https://maps.gov.ge/>